

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2041/2532

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
เชียงใหม่

โจทก์

นายเพชร พันธนิยม กับพวก

จำเลย

นายเพชร พันธนิยม ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายอภิชาติ ม่วงเรือง ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยทั้งสองขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295,83 จำคุกคนละ 1 ปี จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกคนละ 6 เดือนศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำคุกคนละ 6 เดือนจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกคนละ 3 เดือนนอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ 30,29)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยทั้งสองชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ตีราคาประกันคนละ 60,000 บาท (อันดับ 9)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และจำเลยทั้งสองยังมิได้ ยื่นฎีกา ศาลฎีกาจำต้องตรวจพิจารณาฎีกาของจำเลยทั้งสองก่อน ในชั้นนี้จึงไม่มีเหตุ จะอนุญาตให้ปล่อยจำเลยทั้งสองชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และจำเลยทั้งสองยังมิได้ ยื่นฎีกา ศาลฎีกาจำต้องตรวจพิจารณาฎีกาของจำเลยทั้งสองก่อน ในชั้นนี้จึงไม่มีเหตุ จะอนุญาตให้ปล่อยจำเลยทั้งสองชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>